

【일련번호 6】

감사결과 처분요구서

【부 서 명】 본원 의무기록실

【처 분 종 류】 권고

【제 목】 열람이력 및 시스템 접근 이력조회 등에 관한 모니터링 미흡

【감 사 사 항】

1. 업무 개요

의무기록실은 진료과정에서 취득한 환자의 개인정보를 안전하게 보호하고 이를 안정적으로 운영하기 위해 정당한 권한에 따라 전자의무기록 열람이 정상적으로 이루어지고 있는지와 인사이동 및 퇴직자의 전자의무기록에 대한 비정상적 접근이 있는지를 지속적·정기적으로 모니터링 하고 있다.

2. 관계 법령(판단기준)

「의무기록 관리규정」 제14조(의무기록 정보 접근 권한) 제6항 제1호에 “전자의무기록 열람이력 조회를 통해 비정상적인 접근자, 열람시간과 열람용도 등의 내용이 적절한지 검토하며 지속적인 모니터링을 하고” 2호에 “인사이동 및 퇴직자에 대한정보시스템 접근 이력조회를 통하여 정기적으로 접근현황을 모니터링하여 비정상적인 접근자에 대한 조치를 취한다” 고 규정하고 있다. 또 「구 사무관리규정 2010. 1. 8. 개정」 제4조(사무관리의 원칙)에 “병원의 행정업무는 용이성, 정확성, 신속성 및 경제성이 확보될 수 있도록 관리하여야 한다.” 라고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

감사일 현재 본원 의무기록실이 위 규정 제1호에 따른 ‘전자의무기록 열람이력 조회를 통하여 열람이 적절한지 검토하는 지속적인 모니터링’ 과 제2호의 ‘인사이동자 및 퇴직자의 정보시스템 접근 이력조회를 통한 비정상적인 접근을 방지하기 위한 정기적인 모니터링’ 실시 여부를 점검한 결과 적절한 모니터링 실시여부 및 실시결과에 대한 기록 관리가 이루어지지 않고 있음을 확인하였다.

4. 판단요지

병원에서 진료 중 취득된 환자의 건강 정보는 「개인정보보호법」 제23조 제1항1)에 의하여 “개인의 민감정보”로서 「의료법」 제23조 제3항2)에 따라 정당한 사유없이 이에 관한 정보를 열람 또는 수정하지 못하도록 안전하게 관리되어야 한다.

「의무기록 관리규정」 제14조 제6항 제1호에 따라 ‘전자의무기록 열람이력 조회를 통하여 열람이 적절한지 검토하는 지속적인 모니터링’이 실질적으로 실시되어야 함에도 불구하고 의무기록실에서는 단지 매월 접근권한 위배의 현황과약을 위한 모니터링만 실시하고 있고, 또 제2호의 ‘인사이동자 및 퇴직자의 정보 시스템 접근 이력조회를 통한 비정상적인 접근을 방지하기 위한 정기적인 모니터링’이 실시되어야 하는데 정기인사 후 이에 대한 정기적인 모니터링 실시결과가 존재하지 않는다.

게다가 제1호와 2호의 모니터링이 실질적이고 정기적으로 실시되었는지 여부를 확인할 수 있도록 문서화하여 상급자에게 보고한 후 일정기간 보관하는 것은 모니터링이 정해진 기준에 따라 철저히 실행되었음을 증명할 뿐만 아니라, 의무기록과 관련한 문제 발생 시 책임 소재를 명확히 하는 것이다.

〈피감부서 의견〉 의무기록실은 매월 “진료기록 열람 이력 현황 보고”를 통하여 ‘진료용 이외’ 목적으로 전자의무기록에 접근권한 이력에 대하여 모니터링을 실시하고 이를 의무기록 접근권한에 위배되지 않도록 전부서에 알리고 있다고 소명하였다.

【처 분 요 구】

전남대학교병원장은 정해진 기준에 따라 실질적이고 정기적으로 의무기록에 관한 모니터링이 실시될 수 있도록 하고 모니터링 실시에 관한 내용은 반드시 문서화하여 관리할 수 있도록 하시기 바랍니다.(권고-본원 의무기록실)

-
- 1) 제23조(민감정보의 처리 제한) ①개인정보처리자는 사상·신념, 노동조합·정당의 가입·탈퇴, 정치적 견해, 건강, 성생활 등에 관한 정보, 그 밖에 정보주체의 사생활을 현저히 침해할 우려가 있는 개인정보로서 대통령령으로 정하는 정보(이하 “민감정보”라 한다)를 처리하여서는 아니 된다.
- 2) 제23조(전자의무기록)③누구든지 정당한 사유 없이 전자의무기록에 저장된 개인정보를 탐지하거나 누출·변조 또는 훼손하여서는 아니 된다.